

1500045-60.2020.8.26.0605

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado (Art. 157 § 2º, VII e Art. 14, II ambos do CP).

Narra a denúncia que no dia 26 de janeiro de 2020, por volta das 01h40min, na Avenida Guanabara, nas proximidades da Rua Paulo Afonso, altura do numeral 915, Stella Maris, nesta cidade e comarca de Andradina, o réu, qualificado às fls. 11 e 13/16, tentou subtrair para si um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500045-60.2020.8.26.0605 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500045-60.2020.8.26.0605

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2023183/2020 - DEL.SEC.ANDRADINA, 9685548 -

DEL.SEC.ANDRADINA, 122/20/100 - DEL.SEC.ANDRADINA, 2023183 - DEL.SEC.ANDRADINA, 122/20/100 - DEL.SEC.ANDRADINA, 2023183 - 02º D.P. ANDRADINA, 122/20/100 - 02º D.P. ANDRADINA, 2023183 - 02º D.P. ANDRADINA, 122/20/100 - 02º D.P. ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARTON HUBNER LEITE

O Ministério Público ofereceu denúncia contra MARTON HUBNER LEITE imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado (Art. 157 § 2º, VII e Art. 14, II ambos do CP). Narra a denúncia que no dia 26 de janeiro de 2020, por volta das 01h40min, na Avenida Guanabara, nas proximidades da Rua Paulo Afonso, altura do numeral 915, Stella Maris, nesta cidade e comarca de Andradina, o réu, qualificado às fls. 11 e 13/16, tentou subtrair para si um aparelho de telefonia celular (ainda não avaliado), pertencente a Stephani Bernardoni Silva, mediante o emprego de violência e grave ameaça contra ela e seu namorado, e Leonardo Henrique Mota Santos, pelo uso de arma branca (faca), só não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

A denúncia foi recebida em 10 de fevereiro de 2020, em decisão de fls.72/73. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação em fls.194/197.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória, indicando que teria ocorrido cerceamento de defesa por ausência de condução de testemunhas à delegacia, sendo que a busca pela verdade real ficou fragilizada pela conduta policial e fiando-se às declarações da testemunha do juízo para absolvição do acusado.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF de fls.01/02 boletim de ocorrência de fls.22/25, termo de depoimento de fls.03/06, termo de declarações de fls.07 e 09/10, autos de exibição e apreensão de fls.27/28, laudos periciais de fls. 114/115 e 116\118), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada pelos elementos indicados, assim como pela prisão em flagrante e consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

A vítima Stephani Bernardoni Silva narrou que estavam sentados na Avenida Guanabara, em um local conhecido como "passador", quando o réu passou subindo a Avenida e falou algo, que teria sido agredido, e ele seguiu, virando a esquina. Relatou que passaram alguns minutos e seu namorado foi até o carro buscar uma cadeirinha, sendo que esse rapaz estava próximo, em uma árvore, dizendo que era policial e procurando algo dentro de uma mochila. Quando ele passou pela primeira vez, ele não estava com essa mochila. Então, esse rapaz ficou dizendo que era policial e o Leonardo, seu namorado, disse que seu pai também era policial e falou para o rapaz seguir seu caminho. O Leonardo voltou com a cadeirinha e sentou de costas e passou a contar o que havia ocorrido. Minutos depois esse rapaz virou a esquina com uma faca, sendo que o Leonardo tentou se defender com a cadeira, fechando a cadeira. Disse que o Leonardo não conseguiu se defender e então saiu correndo, gritando para a depoente também correr. Narrou que ficou sem reação no momento, parada na calçada. O rapaz viu que não ia conseguir pegar o Leonardo correndo e então veio na sua direção, falando para "ficar quieta" e passar seu celular. Neste momento dois conhecidos de moto estavam subindo a avenida e conseguiram intervir e tirar esse rapaz. Acionaram a polícia e o rapaz continuou gritando e ameaçando com a faca. Ele virou a esquina e entrou numa casa no meio da quarteirão e esperaram a viatura. Novamente, ele saiu da casa muito exaltado e então o Leonardo conseguiu tomar a faca dele. Chegaram 3 viaturas da polícia e conseguiram detê-lo e levá-lo para a delegacia. Acredita que os fatos ocorreram por volta de onze horas, meia-noite. Confirmou que ele exigiu o celular, dizendo para ficar quieta e passar o celular. Não se recorda se a faca foi apreendida. Descreveu o réu como sendo branco, com uma tatuagem no braço, usando camiseta preta com algum detalhe branco, com cerca de 30 e "poucos" anos. O local onde estavam fica a cerca de 500 metros no máximo do local para onde o réu foi na rua Paulo Afonso.

Leonardo Henrique Mota Santos, também vítima, contou que estava com sua namorada sentado em frente a um estabelecimento tomando tererê. Aí um rapaz passou e relatou que havia apanhado e virou na rua Paulo Afonso. Passaram cerca de 10 minutos e notou que o réu estava próximo a seu carro, sendo que veio até sua pessoa, se dizendo policial e começou a mexer em uma bolsa, tentando intimidá-lo. Em seguida, ele subiu a rua novamente. Passaram-se novamente 10 minutos e ele apareceu com uma faca na mão. Conseguiu correr, mas ele foi para cima de sua namorada com a faca, tentando subtrair o celular dela. Ninguém ficou machucado. Nada foi levado. Ele fugiu até a casa onde ele estava, mas foi contido por populares, que chamaram a polícia. Acredita que a faca tenha sido apreendida no dia. Na delegacia, reconheceu a pessoa presa como autor do fato, o qual descreve como sendo branco, de cabelo

preto, tatuagem no braço e com idade entre 30 e 40 anos.

O policial militar Adão Marques Rezende da Silva confirmou a versão de seu colega de profissão, sem divergências ou acréscimos dignos de nota, apontando apenas que não conduziram outras pessoas à delegacia pois estas se negaram a fazê-lo, como costuma ocorrer quando da chegada da polícia, sendo que não podem obrigar as pessoas a comparecimento.

O também policial militar Robson Novaes Diletti narrou que foram acionados e notaram algumas pessoas na avenida, sendo que a Stephani e o Leonardo narraram que teriam sido vítimas de tentativa de assalto praticado pelo indivíduo Hubner. Relatou a forma como as vítimas descreveram os fatos. Quando detiveram o Hubner, ele falou que havia sofrido linchamento "à toa" no dia, dizendo apenas que foi agredido ao passar no local. Não se recorda o horário, mas ocorreram à noite, já tarde.

A testemunha Maria Aparecida Rodrigues Bortoleto falou que o réu foi seu inquilino e que sua filha trabalhava para ele, sendo que foi ótimo patrão. Sobre os fatos, narrou o réu foi à esquina de sua casa, fazer não sabe o quê. De repente, "pela conversa que ouviu" na frente da sua casa, o namorado "da menina" estava fazendo xixi e então ele perguntou para o rapaz se ele não tinha vergonha na cara e começou a briga. Então, a menina falou que ia ligar para a polícia e ele falou "me dá seu celular" que eu ligo para a polícia, e a menina passou a falar que ele queria roubar o celular. Foi quando apareceram outros rapazes e começaram a bater nele, inclusive com capacetes. O rapaz que mais batia nele falou que o pai dele era policial, então falou para ele ligar para seu pai. Pediu para os rapazes irem embora, mas não foram, parecia que eles queriam "matar o Maylon". Nesse momento, pediu para o Maylon entrar. A polícia foi acionada e, quando chegou, o réu já estava dentro da sua casa, começou a conversar com ele e o levou. Depois não viu mais nada. Depois, o réu ingressou para dentro de sua casa, sendo que a polícia compareceu no local e o levou. Não viu o réu sendo algemado. Viu o réu sendo agredido por quatro pessoas, já que os fatos se deram na esquina até a frente da sua casa. Questionada, disse que viu o momento inicial da confusão. Sobre o momento em que a vítima Stephani teria "entrado na confusão" foi "na hora em que a menina ia chamar a polícia" e foi isso que viu o "boato" na frente da sua casa e o réu já estava apanhando de capacetada. Não viu o diálogo entre o réu e a vítima Stephani, só viu o réu apanhando. O réu foi preso quando já estava dentro de sua casa. Falou que o réu era uma ótima pessoa e ótimo inquilino. Questionada se considerava o réu seu amigo, disse que "até demais" e que "ama ele". Questionada pela defesa, falou que o réu morava sozinho, mas que a esposa "frequentava" a casa.

Em longo interrogatório, o réu negou os fatos. Disse que no dia voltava de seu trabalho já na parte da noite, sendo que cruzou com a vítima Leonardo, o qual urinava no meio da rua, com o órgão sexual à mostra. Em razão disso, o repreendeu e então tiveram uma alteração. Foi até sua casa e, com medo de que pudesse sofrer algum tipo de retaliação da vítima, se apossou de uma faca, uma "peixeirinha" que estava na área comum do local onde morava, o qual tem um conjunto de casas. Então retornou ao local com essa faca, com o único intuito de se defender. No meio da confusão, falou para a vítima Stephani pegar seu celular e ligar mesmo para a polícia, o que pode ter sido interpretado como se estivesse pedindo o celular, mas em nenhum momento o fez com a intenção de roubar. Então, retornou para sua casa e somente depois saiu e foi levado até a delegacia, mas sem ser preso pelos policiais.

Esta a essência da prova oral, no mais registrada por meio audiovisual, na forma do CPP 405, § 1º, dispensada transcrição detalhada de todo o conteúdo dos depoimentos. O contexto probatório é bastante robusto a apontar a procedência do pedido acusatório.

De início, anoto inexistir espaço para reconhecer cerceamento de defesa por conta da ausência de condução de outras testemunhas dos fatos, além das duas vítimas, à delegacia de polícia pelos policiais militares.

A uma porque o policial militar Adão justificou devidamente que os populares que ajudaram a vítima a deter o acusado não quiseram prestar depoimento, fato bastante corriqueiro na cultura brasileira, em que as pessoas não se sentem confortáveis em

depor sobre a ocorrência de um fato criminoso, seja pelo receio de eventual represália, seja por não verem com bons olhos o papel dos delatores.

A duas porque o material produzido na fase de investigação deve ser confirmado em juízo - como o foi - e pode ser devidamente neutralizado ou infirmado pela atuação defensiva - o que não se deu nestes autos, em que pese o brilhantismo da atuação da defesa do réu. É certo que a defesa pode trazer aos autos quaisquer testemunhas que bem entender (lembrando-se sempre que o réu estava no momento dos fatos), sendo que na hipótese aqui específica os "populares" que não depuseram na delegacia trariam provavelmente versão desfavorável ao réu, já que auxiliaram as vítimas. Em suma, o devido processo legal exige a confirmação das provas em juízo (CPP 155) e a possibilidade da defesa de produzir contraprova e de participar para eventualmente descaracterizar as provas da acusação.

O cerceamento de defesa é fenômeno que ocorre justamente na fase processual, sendo que na hipótese dos autos este juízo permitiu à defesa atuar da forma mais ampla possível, designando três audiências de instrução para oitiva de todos aqueles que interessavam ao réu. Anoto, no ponto, que na derradeira audiência a própria defesa desistiu da oitiva das testemunhas Helton e Cleidiane (fl. 291).

Sobre o mérito propriamente dito, é certo que a acusação contida na denúncia foi inteiramente corroborada pela prova dos autos.

As vítimas Stephani e Leonardo foram categóricas e referendaram integralmente, sem grandes divergências, as declarações de fls. 07 e 09. Trouxeram os fatos com detalhes e sem nenhuma predisposição para injustamente incriminar o acusado.

Os policiais militares também confirmaram as versões prestadas inicialmente, e relataram de forma bastante semelhante, em datas distintas, o teor da narrativa das vítimas no dia dos fatos, a qual se compatibiliza integralmente com a versão prestada por Stephani e Leonardo.

Por sua vez, o testemunho de Maria Aparecida Rodrigues Bortoleto deve ser desconsiderado como prova apta a desconstituir a fala das quatro outras pessoas que confirmaram a denúncia.

Além de ter demonstrado clara predisposição para ajudar o réu (disse que o amava, que o considerava amigo "até demais", sendo que foi patrão de sua filha), trouxe versão com algumas divergências e pontos incongruentes.

Veja-se que a testemunha disse que o réu teria ido à esquina "fazer não sabe o quê" e teria encontrado com a vítima Leonardo urinando. Ocorre que, pela versão de todos que foram ouvidos, inclusive do réu, a altercação com Leonardo por conta do ofendido estar supostamente urinando na via pública ocorreu antes do réu chegar em sua residência, local onde a testemunha poderia tê-lo encontrado. O réu somente foi até a sua casa (e da testemunha) após a primeira confusão, sendo que aí se armou com uma faca e retornou para "dar continuidade", por assim dizer, aos fatos.

Além desta incongruência bastante importante em seu depoimento, é certo que a testemunha utiliza palavras e expressões que deixam dúvidas sobre o que realmente teria presenciado. No início de suas declarações a testemunha diz que "pela conversa que ouviu" os fatos teriam se dado daquela maneira. Em outro momento, se refere a um "boato" na frente da sua casa.

Outro ponto a ser considerado: em dois momentos a vítima é orientada por uma terceira pessoa a falar. Por volta de 3'15'' tal pessoa fala para a vítima falar que o volume está baixo, o que não tem relevância para os fatos. Entretanto, aos 5'26'' tal pessoa diz para a testemunha "você não viu o começo da briga, mas escutou falar".

O laudo pericial de fls. 114/115 também não é compatível com a versão de que o réu teria apanhado severamente com golpes de capacetes desferidos por quatro pessoas que parecia que queriam matá-lo. O perito indicou que o réu apresentava escoriação na face direita com 1 centímetro de diâmetro, edema no olho esquerdo e escoriação no punho - lesões mais compatíveis com a versão das vítimas do que com a da testemunha.

Tais pontos lançam fundadas dúvidas sobre a idoneidade do depoimento de tal testemunha e sobre aquilo que teria ou não presenciado, sendo que as demais arroladas pela defesa não foram ouvidas em juízo para confirmar o teor.

E o longo interrogatório do réu também não se mostrou apto a elidir as provas da

acusação. Apesar de se tratar de situação bastante insólita – um dentista praticando tentativa de roubo com uma faca a transeuntes durante a noite-, a versão do réu mostra-se pouco crível e demandaria inclusive que as vítimas se mantivessem resolutas por 2 anos em manter versão mentirosa e prejudicá-lo de forma grave. Também não se mostra razoável que, por ter o réu "estimulado", por assim dizer, a vítima a chamar mesmo a polícia, dizendo que queria ele mesmo o celular para fazê-lo, Stephani teria interpretado, de forma errônea, como uma tentativa de subtração. Lembrando-se que o réu estava com uma faca e já tinha corrido em direção a Leonardo, o qual se defendeu com uma cadeira e correu.

Percebe-se, nesse sentido, que o réu foi incapaz de infirmar o restante do contexto probatório, que lhe é contrário, não apontando motivos aptos a motivar a desconsideração prova oral colhida ao longo da instrução. Em suma, a versão escusatória não encontra respaldo nos autos.

E o testemunho dos policiais não deve ser desacreditado apenas pela sua condição funcional. Não demonstraram ser tendenciosos ou qualquer especial disposição para prejudicar o réu, devendo o seu testemunho ser valorado como qualquer outro. Esta é a jurisprudência já pacífica sobre a condição de testemunha dos policiais militares e outros agentes de segurança.

Assim, deve-se atribuir maior relevância à versão das vítimas e dos policiais, que se mostrou segura, detalhada e coesa.

Ficou, então, demonstrado que o réu ostentou atitude estranha junto às vítimas e, em certo momento, as atacou e exigiu a entrega de um bem de valor, utilizando uma faca para a ameaça, perfectibilizando-se o tipo penal do art. 157 combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal, e totalmente demonstrado o dolo de subtração do réu.

Some-se a tudo isso o histórico desfavorável do réu, o qual possui o incomum "costume" de praticar crimes patrimoniais nas mais diversas cidades (documentos de fls. 304/324 trazidos pelo Ministério Público e não infirmados pela defesa).

Praticou tentativa de roubo na cidade de Praia Grande (1502704-89.2019.8.26.0536 – este com trânsito em julgado definitivo para a defesa), além de ter sido acusado de apropriação indébita possivelmente cometida em Rio das Pedras (0000036-60.2016.8.26.0511 – fl. 319) e furto a residência em Piracicaba (0000611-65.2017.8.26.0451 – fl. 320/321).

Assim, por mais que não seja comum a prática de tal fato criminoso por pessoa qualificada como dentista, o certo é que o conjunto probatório é robusto e o histórico criminal do acusado apenas o confirma.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

**Crítérios para fixação da pena:**

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa considerada somar-se-á à pena mínima 1/8 sobre oito anos, o que representa um ano.

Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos.

Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso

semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abrangendo de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça).

Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto ( $1/6$ ), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de  $1/6$  será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020), verbis:

“2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de  $1/8$  (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais”.

E ainda (AgRg no REsp 1704633 / TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019): “A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base”.

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

Na primeira fase, o réu ostenta antecedente criminal (processo 1502704-89.2019.8.26.0536 - com trânsito em julgado em 30/04/2022 para a defesa), já que cometeu crime anterior ao fato deste processo, cujo trânsito se deu durante o trâmite deste feito. Veja-se, o entendimento do STJ sobre a matéria (HC 171212 / DF - 6ª Turma - DJe 20/08/2015): "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes."

Cabe a exasperação da pena-base em 1/8.

Ressalto que a pena parte do mínimo legal (4 anos) e a este patamar serão somados os montantes das frações encontradas a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a partir da pena mínima.

NÃO SE TRATA DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO TERMO MÉDIO (O QUAL FARIA A PENA-BASE PARTIR DE 7 ANOS E NÃO DO MÍNIMO), TAMPOUCO DE ERRO ARITMÉTICO.

Trata-se de utilização de distinta base de cálculo para encontro das frações de mudança da pena, utilizando-se o resultado do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a pena mínima, critério este que considera a gravidade do crime de forma global conforme estipulada pelo legislador e mostra-se mais proporcional ao juízo prévio feito pelo parlamento sobre a natureza do crime (caso contrário, crimes com pena mínima igual e pena máxima diversas, como o estupro e o homicídio, o furto qualificado e a corrupção passiva, etc, teriam idêntico apenamento, o que não se mostra de fato adequado, pois o legislador já estabeleceu distinção prévia de gravidade, a ser observada pelo julgador; já crimes com penas mínimas muito elevadas, teriam exasperações exageradas, como a extorsão mediante sequestro com resultado morte, com pena mínima de 24 anos).

De toda forma, destaco novamente que o tópico acima ("critérios para fixação da pena") estabelece as justificativas pelas quais a individualização da pena resta melhor assegurada por esta forma de cálculo, que é diferente do padrão normalmente adotado (mais cômodo para cálculos, mas que desconsidera inúmeros fatores de proporção e postulados a respeito da prevalência dos critérios de lei sobre critérios subjetivos), mas que é referendado por argumentos racionais e também pela jurisprudência do STJ (HC 498586/SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020 e AgRg no REsp 1704633/TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019).

Feito novamente tal esclarecimento, adiciono à pena mínima (4 anos) o montante de 9 meses de reclusão, montante equivalente a 1/8 de 6 anos (intervalo de pena previamente estipulado pelo legislador ao considerar globalmente a gravidade do crime, cuja pena vai de 4 a 10 anos) e estabeleço a pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes. A pena-base fica assim inalterada.

Na terceira fase, em razão do emprego da faca, devidamente apreendida e periciada, aumento a pena em 1/3, conduzindo-a a 6 anos e 4 meses de reclusão e 70 dias-multa. Em razão da tentativa, opero a diminuição da pena em 1/3, considerando o iter criminis percorrido praticamente de forma integral, sendo que após o réu esgotar sua conduta, foi detido por populares que passavam de moto no local. Assim, nota-se o evidente risco ao bem jurídico e a prática de conduta necessária para a consumação, que não ocorreu apenas porque terceiras pessoas intervieram em auxílio à vítima.

Com a diminuição de 1/3 a pena chega a 4 anos, 2 meses e 20 dias e 46 dias-multa, a qual torno definitiva.

O regime inicial, tendo em vista a quantidade de pena (superior a 04 anos), a gravidade em concreto da conduta (roubo com emprego de arma branca), os antecedentes do acusado por roubo (além de seu histórico por possíveis outros crimes em apuração), deve ser o fechado, na forma do CP 33, §§ 2º e 3º e art. 59, único suficiente para efetiva reprovação e prevenção do crime.

Diante de tais parâmetros, inviável a substituição da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO MARTON HUBNER LEITE, pela prática do crime de roubo majorado tentado, previsto no art. 157, § 2º, VII, c.c art.14, II, do Código Penal, à pena de 4 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 46 dias-multa, calculados em seu mínimo legal.

O réu poderá recorrer em liberdade. Apesar da gravidade da conduta, foi localizado nestes autos e não se vislumbra situação excepcional ou fatos contemporâneos a demandar sua prisão.

Condene o réu ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs.

Com o trânsito, i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, ii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento.

Determino que seja providenciada pelo cartório judicial a vinda aos autos de certidão de objeto e pé do processo 1502704-89.2019.8.26.0536 (fl. 243/244), diligenciando-se por e-mail institucional.

Publique-se. Intime-se na forma legal.

Andradina, 15 de agosto de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael  
Juiz de Direito  
(assinatura eletrônica)